

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1610/2536	พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายหงษ์ กวางสุข	โจทก์
	นางวันเพ็ญ กวางสุข	จำเลย
	นายอภิชาติ สุขสว่าง ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเล็กน้อยและคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ศาลอุทธรณ์แก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีนี้มีใช่เป็นการแก้ไขเล็กน้อย เพราะประเด็นที่วินิจฉัยต่างกัน และการกำหนดโทษจำเลยก็แตกต่างจากศาลชั้นต้นได้กำหนดไว้ เกินกว่า 5 ปี จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 167,168)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายหงษ์ กวางสุขบิดาผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุก 15 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ให้จำคุก 4 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 153)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 157)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 7 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288ประกอบมาตรา 72 จำคุก 4 ปี ทางนำสืบของจำเลย เป็นการให้ความรู้แก่ศาล เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี เป็นการแก้มาก ไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงให้รับฎีกาของจำเลย แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 7 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288ประกอบมาตรา 72 จำคุก
4 ปี ทางนำสืบของจำเลย เป็นการให้ความรู้แก่ศาล เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี เป็นการแก้มาก ไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จ
จริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงให้รับฎีกาของ
จำเลย แล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ